

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2451/2538

นางจรงักษ์ ศรีทอง

โจทก์

นายสุรัตน์ อุดมทรัพย์

ผู้ร้อง

นางสุดใจ ทิพย์เสนา

จำเลย

นายสุรัตน์ อุดมทรัพย์ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248 วรรคแรก, มาตรา 288

ความว่า ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งว่า ฎีกาของผู้ร้องเป็นปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อคดีนี้ทุนทรัพย์ ที่พิพาทในชั้นฎีกาไม่เกินสองแสนบาท จึงต้องห้ามมิให้คู่ความ ฎีกา ในข้อเท็จจริง ไม่รับฎีกาผู้ร้องขัดทรัพย์ คืบค่าขึ้นศาล ให้ผู้ร้องขัดทรัพย์ ผู้ร้อง เห็นว่า ฎีกาที่ว่า คำพิพากษาของศาลชั้นต้น ไม่ชอบด้วยกฎหมายและศาลชั้นต้น ดำเนินกระบวนการพิจารณา โดยผิดระเบียบกับศาลอุทธรณ์ภาค 1 ไม่รับวินิจฉัยปัญหา ข้อกฎหมายดังกล่าวตามที่ผู้ร้องอุทธรณ์ จึงเป็นปัญหาข้อกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของประชาชน โปรดมีคำสั่งรับฎีกา ของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป หมายเหตุ โจทก์และจำเลยได้รับสำเนาคำร้องแล้ว(อันดับ 79,80) คดีสืบเนื่องจากโจทก์ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึด บ้านเลขที่ 329 หมู่ที่ 3 ตำบลนิคมห้วยผึ้งอำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยอ้างว่าเป็นทรัพย์ของจำเลยเพื่อบังคับชำระหนี้ตามคำพิพากษา ผู้ร้องยื่นคำร้องว่าบ้านพิพาทเป็นของผู้ร้องโดยซื้อมาจากนายชาลีทิพย์เสนามีใช้บ้าน ของจำเลย โจทก์ไม่มีสิทธิไต่ถาม ขอให้ปล่อยทรัพย์ที่ยึดคืนแก่ผู้ร้อง ศาลชั้นต้น พิพากษายกคำร้อง ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน ผู้ร้องฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่ รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 74) ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 77)

คำสั่ง คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า บ้านพิพาทเป็นสินสมรสระหว่าง
จำเลยกับนายชาลีนายชาลีไม่มีสิทธินำบ้านพิพาททั้งหลังไปขายให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้อง
ฎีกาว่า บ้านพิพาทมิใช่สินสมรสในขณะที่นายชาลีขายให้แก่ผู้ร้อง เป็นการโต้แย้งข้อ
เท็จจริง ส่วนฎีกาข้ออื่นของผู้ร้องล้วนเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ จึงเป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของผู้ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่า
คำร้องเป็นพับ

คำสั่ง คดีนี้ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่า บ้านพิพาทเป็นสินสมรสระหว่าง
จำเลยกับนายชาลีนายชาลีไม่มีสิทธินำบ้านพิพาททั้งหลังไปขายให้แก่ผู้ร้อง ผู้ร้อง
ฎีกาว่า บ้านพิพาทมิใช่สินสมรสในขณะที่นายชาลีขายให้แก่ผู้ร้อง เป็นการโต้แย้งข้อ
เท็จจริง ส่วนฎีกาข้ออื่นของผู้ร้องล้วนเป็นการกล่าวอ้างข้อเท็จจริงขึ้นมาใหม่ จึงเป็น
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง ต้องห้ามตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง
มาตรา 248 วรรคแรกที่ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของผู้ร้องชอบแล้ว ให้ยกคำร้องค่า
คำร้องเป็นพับ

(สุประดิษฐ์ หุตะสิงห์-สุทธิ นิชโรจน์-สุชาติ ถาวรวงษ์)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ